Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

Autos nº 0800646-77.2022.8.12.0007
Classe: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor: Clemencia Garcia de Oliveira
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos em sentença.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer* interposta por **Clemencia Garcia de Oliveira** em face de **Estado de Mato Grosso do Sul** e **Município de Cassilândia,** todos qualificados na inicial, alegando, em síntese, que é portadora de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos (CID 10 F60.3), necessitando fazer uso contínuo e por tempo indeterminado dos seguintes medicamentos: 1) carbolitium 300mg (carbonato de lítio), 2) zolpidem 10mg, 3) fluoxetina 20mg, 4) neozine 25mg (levomepromazina), 5) rivotril 2mg (clonazepam), conforme prescrição médica (f. 17). Aduz a autora que não possui recursos financeiros suficientes para o custeio do tratamento e que solicitou o fornecimento à Secretaria Municipal de Saúde, mas foi informada sobre a impossibilidade de entrega dos medicamentos sem uma decisão judicial. Relata, ainda, que antes de ingressar com a presente ação, foi solicitada novamente a concessão do tratamento via ofício da 1ª DPE/MS, sendo obtida a resposta de que os medicamentos carbonato de lítio 300mg, clonazepam 2mg, levomepromazina 25mg e fluoxetina 20mg estariam disponíveis nas farmácias públicas do município, bastando que a autora comparecesse ao órgão responsável para orientação e retirada dos fármacos, contrariando, assim, a informação prestada pela servidora do Departamento de Assistência Farmacêutica. Requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que os requeridos forneçam, de forma solidária, referidos medicamentos. No mérito, pugnou pela manutenção até quando necessário e recomendado o tratamento na forma como prescrito na receita e laudo médico. Juntou documentos às f. 11/25.

Parecer do NAT às f. 26/37

Às f. 38/41, foi indeferida a tutela de urgência, tendo em vista a informação de que os fármacos estariam disponíveis para retirada (f. 22) e, quanto ao medicamento Zolpidem 10mg, ante os indícios de que há alternativas equivalentes oferecidas pelo SUS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 20/04/2023 às 17:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800646-77.2022.8.12.0007 e código fJK2DKUP.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

A parte autora informou, às f. 75, a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão acima referida e às f. 76/80 foi informada a concessão da tutela de urgência.

Estado de Mato Grosso do Sul, em contestação (fls. 55/73), argui preliminar de ausência de interesse processual, posto que os medicamentos Carbonato de Lítio e cloridrato de fluoxetina são fornecidos pelo Município de Cassilândia, bem como, não há negativa do pedido de fornecimento. pleiteia a inclusão da união no polo passivo, em acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793). No mérito, aduz que dos medicamentos Hemitartarato de Zolpidem, Maleato de Levomepromazina e Clonazepam não são incorporados ao SUS. Defende que não há prova da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS. Afirma que o parecer do NAT (fl. 35, item VII) indica os medicamentos Carbonato de Lítio e Cloridrato de Fluoxetina são fornecidos pelo SUS no âmbito do Componente Básico de Assistência Farmacêutica – CBAF, cuja responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento fica a cargo do ente municipal. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Em contestação (f. 81/95), o Município de Cassilândia, preliminarmente, alega falta de interesse de agir, uma vez que os medicamentos pleiteado são disponibilizados pelo SUS. Defende a inclusão da União no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta que o medicamento Zolpidem não está padronizado na RENAME. Alega que não existe termo médico circunstanciado que comprova a ineficácia dos medicamentos fornecidos pela rede pública de saúde. Em eventual obrigação de cumprimento, defende que a responsabilidade deva recair, também, em face do Estado e da União. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Às f. 97/113/, impugnação à contestação.

Às fls. 121, 122 e 123, as partes pugnam pelo julgamento antecipado da lide.

Intimado o Município de Cassilândia à f. 125 para comprovar o fornecimentos dos medicamentos Carbolitium 300mg (carbonato de lítio); Fluoxetina 20mg; Neozine 25 mg (levomepromazina) e Rivotril 2 mg (clonazepam), o Município requereu a intimação da autora para retirada da medicação (f. 129), qual foi realizada à f.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 20/04/2023 às 17:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800646-77.2022.8.12.0007 e código fJK2DKUP.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

156.

É o necessário relatório.

DECIDO.

As provas carreadas ao caderno processual autorizam o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente cabe analisar a preliminar aventada pelo Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Cassilândia, pugnando pela inclusão da União no polo passivo da presente ação. Em que pese as alegações dos requeridos, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação a responsabilidade de cuidar da saúde e da assistência pública é compartilhada entre os entes públicos, sendo portanto o Sistema Único de Saúde administrado por todos, nada obstando o cumprimento da obrigação seja exigida de qualquer dos entes federados.

Nesse mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento no sentido de não admitir o chamamento ao processo da União:

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). **3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.** 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 20/04/2023 às 17:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800646-77.2022.8.12.0007 e código fJK2DKUP.

> evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido. (grifo nosso -STF, RE 607.381- SC, AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 31.5.2011).

Não se olvida, do regime de solidariedade mitigada estabelecido pelo STF quando do julgamento do RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019, fixando o plenário a tese para o tema n. 793[1].

Todavia, conforme recentemente assentado pelo E. Corte de Justiça local, *"O precedente da Suprema Corte reconheceu a existência de solidariedade mitigada entre os entes federativos, entretanto, a existência de repartição de competências para atendimento, como eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, são questões que devem ser tratadas entre os entes federativos administrativamente, não sendo razoável persistir em quem seria o responsável pelo fornecimento e dispêndio, se, todos ainda são corresponsável perante a parte autora. Recurso conhecido e provido"* (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1407489-98.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 28/07/2020, p: 03/08/2020).

Assim, **rejeito** a preliminar pretendida pelos requeridos, pois os interesses dos entes federados não poderá causar entrave na efetivação do direito à saúde da parte autora.

Passo então a análise do mérito.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que "*a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou*

[1] Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019)

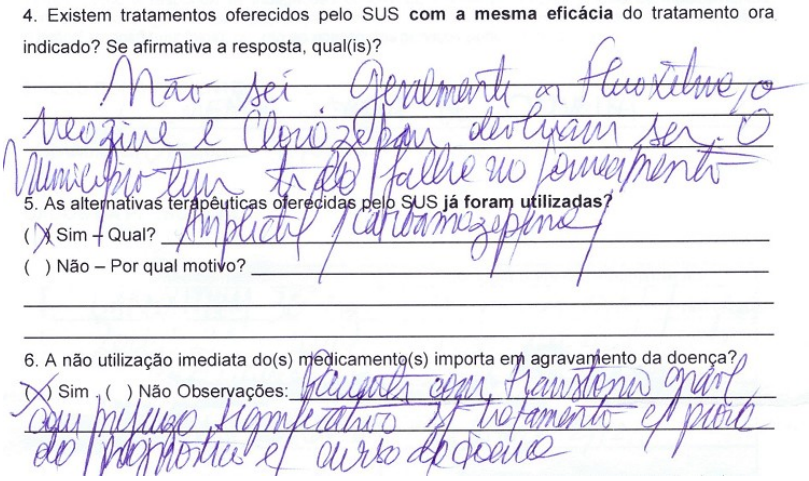
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 20/04/2023 às 17:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800646-77.2022.8.12.0007 e código fJK2DKUP.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento." (REsp 1.657.156/RJ – Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Destarte, os documentos trazidos demonstram que os requisitos foram atendidos, pois restou comprovado que a parte autora não possui condições financeiras para adquirir os medicamentos carbolitium 300mg (carbonato de lítio), zolpidem 10mg, fluoxetina 20mg, neozine 25mg (levomepromazina), rivotril 2mg (clonazepam), haja vista a declaração de ser do lar, fato não impugnado pelos requeridos, além de estar assistida pela Defensoria Pública, na importância de R$ 241,34, bem como pelo fato de os fármacos estarem devidamente registrados na ANVISA (f. 34).

Acresça-se que ele se revela necessário para o tratamento da doença, conforme laudo médico (f. 16) elaborado pelo profissional que lhe atende, informando a respeito da ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS:


4. Existem tratamentos oferecidos pelo SUS **com a mesma eficácia** do tratamento ora indicado? Se afirmativa a resposta, qual(is)?
Não sei. Geralmente a fluoxetina, o neozine e Clonazepam devriam ser. O Município tem todo falhe no fornecimento
5. As alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS **já foram utilizadas?**
(X) Sim – Qual? Amplictil / Carbamazepina
( ) Não – Por qual motivo?
6. A não utilização imediata do(s) medicamento(s) importa em agravamento da doença?
(X) Sim ( ) Não Observações: Pacientes com transtorno grave sem mínimo significativo de tratamento e piora do prognóstico e curso da doença

Assim, resta demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados.

Ainda, quanto ao argumento do Estado de Mato Grosso do Sul de que não há justificativas para que se dê preferência ao laudo médico em detrimento da conclusão contrária apresentada pela CONITEC para incorporação do medicamento pleiteado, esclareço que aquele órgão possui natureza meramente consultiva que tem por

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 20/04/2023 às 17:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800646-77.2022.8.12.0007 e código fJK2DKUP.

finalidade assessorar o Poder Público Estadual com informações técnicas nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, exames, internações e demais tratamentos em face do Sistema Único de Saúde, de acordo com a Portaria nº 881/2016.

Assim, ainda que a CONITEC tenha se manifestado pela não incorporação do fármaco referido, tal orientação não tem caráter vinculativo. Deste modo, este Poder Judiciário não está obrigado a restringir o fornecimento de medicamento com base em parecer de natureza não vinculante.

Confira-se julgado deste Tribunal:

> APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E COMPETÊNCIA DA UNIÃO – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – IRRELEVÂNCIA – DEVER DO ESTADO, EM SENTIDO GENÉRICO, EM DISPONIBILIZAR O TRATAMENTO MÉDICO – MÉRITO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA RENAME, MAS DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA – PARTE HIPOSSUFICIENTE – COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA DE ISUFICIÊNCIA MITRAL – DEVER DO ESTADO – RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se nos presentes recursos: a) a competência do Estado em fornecer medicamento não padronizado no SUS; b) se restou comprovado a imprescindibilidade do fármaco prescrito ao autor para tratamento da patologia que lhe é acometida (Insuficiência Mitral) e; c) se a recomendação feita pela CONITEC pela não incorporação do medicamento prescrito ao autor em razão da ineficácia do tratamento fornecido pelo sistema público, impede a procedência do pedido inicial. 2. É possível concluir, forte no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema n° 793), aliado ao disposto no artigo 275, do Código Civil, a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúde. Preliminar rejeitada. 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Precedentes do STF. 4. No julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, pela 1ª Seção, do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 1.036, do CPC/15, restou assentada tese jurídica estabelecendo três requisitos que devem ser

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 20/04/2023 às 17:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800646-77.2022.8.12.0007 e código fJK2DKUP.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

> observados, cumulativamente, nas demandas para o fornecimento, pelos Entes Públicos, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. **5. Em que pese a Núcleo de Apoio Técnico - NAT emitir parecer desfavorável, e a CONITEC pela não incorporação do fármaco referido, há que se considerar que trata-se de órgãos meramente consultivos que têm por finalidade assessorar o Poder Público Estadual com informações técnicas nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, exames, internações e demais tratamentos em face do Sistema Único de Saúde, de acordo com a Portaria nº 881/2016. 6. Na espécie, a parte autora apresentou laudo médico, no qual atesta a imprescindibilidade do fármaco para o seu tratamento, restando demonstrado o seu direito ao medicamento prescrito.** 7. Com relação ao Estado, há confusão entre a figura do devedor e do credor de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, incidindo a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça que entende que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 8. A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual nº 3.779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). 9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em Remessa Necessária. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0803410-73.2017.8.12.0019, Ponta Porã, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/07/2020, p: 07/08/2020) – destaquei.

Portanto, pelos fundamentos esposados acima, e tendo em vista a comprovação da alegada doença da parte autora com a necessidade de utilização dos medicamentos receitados por profissional da área médica, a procedência dos pedidos da autora é medida que se impõe.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Cassilândia-MS a fornecerem à parte autora, conforme prescrição médica DE F. 17, carbolitium 300mg (carbonato de lítio), zolpidem 10mg, fluoxetina 20mg, neozine 25mg (levomepromazina), rivotril 2mg (clonazepam), sob pena de multa diária, que fixo em definitivo em R$ 300,00 (trezentos reais), para cada ente, limitada a 60 dias, pois mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta.

Sem custas, vez que as partes requeridas são isentas.

Face à sucumbência, condeno o Município de Cassilândia/MS ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, a ser depositado no Fundo Especial para Desenvolvimento das Atividades do Centro de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 20/04/2023 às 17:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800646-77.2022.8.12.0007 e código fJK2DKUP.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública – FUNADEP, que, face à pouca complexidade da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Fica o Estado de Mato Grosso do Sul isento do pagamento de honorários, em razão da Defensoria Pública ser parte integrante da própria estrutura do Estado de Mato Grosso do Sul.

Caso não haja recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, uma vez que, nos termos do art. 496, § 3.º, do NCPC, desnecessário o reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Se apresentada apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, em 15 dias. Se apresentada apelação adesiva junto com as contrarrazões, intime-se o apelante contrarrazoá-la, em 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do(s) recurso(s).

Intimem-se. Às providências.

Após o trânsito, com as cautelas de praxe, arquive-se.

Cassilândia, 20 de abril de 2023.

Flávia Simone Cavalcante

Juiz de Direito

(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 20/04/2023 às 17:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800646-77.2022.8.12.0007 e código fJK2DKUP.